



P U T U S A N

Nomor 479 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NAUROH NABILAH QURROTU'AIN binti SUGIONO**;
Tempat Lahir : Lumajang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/14 November 1998;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Timur, RT 014, RW 002, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lumajang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tanggal 16 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAUROH NABILAH QURROTU'AIN binti SUGIONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAUROH NABILAH QURROTU'AIN binti SUGIONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2026



tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku hasil audit dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindus-Trtersangkan Dan Perdagangan Kab.Luma.Jang dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keuangan Kspps Bmt Hidayatullah, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang tertanggal 22 Juli 2024;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 014/BMT.HDYT/II/2020, tanggal 1 Desember 2020 ten-tang pengangkatan NAUROH NABILAH QURROTU'AIN sebagai kasir;
- 6 (enam) lembar slip gaji karyawan atas nama NAUROH NABILAH QURROTU'AIN;
- Slip Penarikan Simpanan milik 52 anggota/nasabah Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Hidayatullah yang digunakan untuk penarikan fiktif.;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 172/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 30 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAUROH NABILAH QURROTU'AIN binti SUGIONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku hasil audit dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindus-Trtersangkan Dan Perdagangan Kab.Luma.Jang dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keuangan Kspps Bmt Hidayatullah, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang tertanggal 22 Juli 2024;
- 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 014/BMT.HDYT/II/2020, tanggal 1 Desember 2020 ten-tang pengangkatan NAUROH NABILAH QURROTU'AIN sebagai kasir;
- 6 (enam) lembar slip gaji karyawan atas nama NAUROH NABILAH QURROTU'AIN;
- Slip Penarikan Simpanan milik 52 anggota/nasabah Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Hidayatullah yang digunakan untuk penarikan fiktif.;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2234/PID/2025/PT SBY tanggal 16 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki/mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 172/Pid.B/2025/PN Lmj tanggal 30 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa NAUROH NABILAH QURROTU'AIN binti SUGIONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang karena jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku hasil audit dari Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah Perindustri-Tersangka Dan Perdagangan Kab.Lumajang dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keuangan Kspps Bmt Hidayatullah, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang tertanggal 22 Juli 2024;
 - 2 (dua) lembar Surat Keputusan Nomor 014/BMT.HDYT/II/2020, tanggal 1 Desember 2020 ten-tang pengangkatan NAUROH NABILAH QURROTU'AIN sebagai kasir;
 - 6 (enam) lembar slip gaji karyawan atas nama NAUROH NABILAH QURROTU'AIN;
 - Slip Penarikan Simpanan milik 52 anggota/nasabah Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Hidayatullah yang digunakan untuk penarikan fiktif.;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 172/Akta Pid.B/2025/PN Lmj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 12 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang pada tanggal 17 Desember 2025 melalui surat tercatat yang diterima pada tanggal 18 Desember 2025 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2026



Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 12 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru, kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2026



- Bahwa Pasal 374 KUHP telah diubah menjadi Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang semula ancaman pidananya berupa pidana penjara selanjutnya diubah menjadi pidana penjara yang dialternatifkan dengan pidana denda;
- Bahwa ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP juga telah diganti menjadi Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur ketentuan yang sama yaitu penyertaan tindak pidana;
- Bahwa karena ancaman pidana dalam Pasal 374 KUHP, tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan ancaman pidana dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *a quo* akan diputus dengan mengacu pada dakwaan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judex facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan selanjutnya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa NAUROH NABILAH QURROTU'AIN binti SUGIONO pada bulan Oktober 2022 sampai dengan Juni 2023, bertempat di Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) "Hidayatullah" yang beralamat di Jalan Pasar utara Nomor 1, RT 30, RW 04, Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp595.550.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) "Hidayatullah", tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
- b. Bahwa berawal Terdakwa adalah karyawan yang diangkat oleh Pengurus Koperasi sebagai Kasir pada KBMT Hidayatullah dengan Nomor SK 014/BMT.HDYT/II/2018 tertanggal 1 Desember 2018 dan SK Nomor 014/BMT.HDYT/II/2020 tertanggal 1 Desember 2020
- c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku kasir adalah memproses transaksi yang dilakukan oleh anggota baik penyetoran ataupun penarikan uang, menyetorkan uang yang masuk pada hari kerja kemudin di setorkan kepada Manajer, bertanggung jawab atas semua jumlah uang yang disetorkan oleh anggota/nasabah, sebelum disetorkan kepada Manajer, dan menginput data transaksi di komputer koperasi yang di lakukan oleh anggota koperasi;
- d. Bahwa pada sekira bulan Oktober 2022 sampai dengan Juni 2023 pada hampir setiap hari kerja sekira pukul 08.00 hingga 14.00 Terdakwa mengambil uang anggota Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) "Hidayatullah" dengan cara, Terdakwa menerima uang penyetoran setiap kali ada anggota koperasi yang melakukan penyetoran uang, kemudian uang setoran tabungan anggota koperasi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung oleh Terdakwa lalu jumlahnya diinput di komputer koperasi yang berada di ruang kasir setelah itu Terdakwa menyimpan uang penyetoran di laci kasir;

- e. Bahwa uang setoran tabungan dari anggota koperasi yang diterimanya dan dihitung oleh Terdakwa, kemudian jumlah uang diinput oleh Terdakwa di komputer koperasi yang ada di ruang kasir, setelah terinput dan sesuai dengan jumlah uang tabungan, Terdakwa menyimpan uang penyetoran di laci kasir, sedangkan untuk anggota koperasi menerima kertas/slip bukti penyetoran yang sudah tertulis jumlah uang sesuai dengan yang disetorkan oleh anggota koperasi, kemudian Terdakwa melakukan penarikan fiktif dengan cara menulis nomor rekening tabungan dan jumlah uang penarikan di slip penarikan serta membuat tanda tangan palsu milik anggota koperasi, kemudian uang yang berada di laci kasir diambil oleh Terdakwa sesuai dengan jumlah penarikan fiktif. Setelah itu Terdakwa menginput nominal penarikan fiktif di sistem komputer koperasi;
- f. Bahwa hasil audit dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lumajang dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kspps Desa Tempeh Bmt Tengah Keuangan Hidayatullah Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, tertanggal 22 Juli 2024, jumlah anggota yang tabungannya ditarik secara fiktif oleh Terdakwa berjumlah 52 (lima puluh dua) orang anggota, dengan jumlah total sebesar Rp595.550.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Bahwa Terdakwa mengambil uang anggota koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) "Hidayatullah" tanpa sepengetahuan dan seijin pihak koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) "Hidayatullah" sehingga mengakibatkan koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) "Hidayatullah" menderita kerugian sebesar Rp595.550.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;
- h. Bahwa Terdakwa melakukan transfer dana kepada Sdr. Ligar Dinda Abadi dengan Nomor Rekening BRI 632701053469534 mulai dari

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2026



tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023 dan total akumulasi tersebut senilai Rp255.803.500,00 (dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

- i. Bahwa Terdakwa melakukan transfer dana kepada Sdr. Leo Ari Wibowo dengan Nomor Rekening BRI 631901029564537 mulai tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 sebesar Rp7.882.500,00 (tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan melalui rekening Bank BCA 3870314654 mulai dari tanggal 7 Maret 2023 Sampai dengan tanggal 17 April 2023 sebesar Rp15.691.000,00 (lima belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan total akumulasi senilai Rp23.573.500,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah tepat tepat pertimbangan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 374 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang sekarang telah diubah menjadi Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 126 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* yang merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, namun apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka sesuai



SEMA Nomor 7 Tahun 2012, *judex juris* dapat meringankan atau memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, penjatuhan pidana kepada Terdakwa harus setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait yang cukup terkait dengan penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal ini telah sesuai dengan:
 - a. Derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan Terdakwa;
 - b. Dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa kepada korban berdasarkan nilai kerugian korban;
 - c. Aspek keadilan, aspek kemanfaatan; dan
 - d. Penghindaran disparitas pidana dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 488 *juncto* Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 Maret 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 479 K/Pid/2026